



(1)

दीवानी मूल प्रकरण संख्या 11/2016
लक्ष्मणाराम वगैरा बनाम शांति देवी वगैरा
आदेश दिनांक 08.05.2025

न्यायालय :: वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जालोर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रिया टावरी, "आर.जे.एस."

दीवानी मूल प्रकरण संख्या-12/2016
(सी.आई.एस. नंबर-11/2016)

1. लक्ष्मणराम पुत्र कानाजी, उम्र 37 साल, जाति जांगिड ब्राह्मण, निवासी माण्डवला तहसील जालोर जिला जालोर
2. जितेंद्र कुमार पुत्र चम्पालाल, उम्र 29 साल, जाति जांगिड ब्राह्मण, निवासी माण्डवला तहसील जालोर जिला जालोर (राजस्थान)।

—वादी

विरुद्ध

1. शांतिदेवी बेवा मोहनलाल, जाति महाजन, निवासी माण्डवला, तहसील एवं जिला जालोर।
2. फतेहसिंह पुत्र मगसिंह, जाति राजपूत, निवासी माण्डवला, तहसील एवं जिला जालोर,

—प्रतिवादी

:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता::

उपस्थिति

1. श्री मधुसुदन व्यास, विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

:: आदेश ::

दिनांक : 08 मई, 2025

1. इस आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा माण्डवला तहसील जालोर में खसरा नंबर 25 रकबा 21 बीघा बिस्वा कृषि भूमि मूपाजी पुत्र चेनाजी के नाम से आयी हुयी थी। मूपा के देहांत के बाद उनके बेटे कानीया, अचलीया तथा देवीया के नाम का नामांतरणकरण 25.09.1958 को नामांतरणकरण संख्या 06 भरा गया था। जिससे साबित होता है कि सन् 1958 तक यह जमीन मूपा पुत्र चेनाजी के नाम दर्ज थी। मूपा के भाई जोईता ने स्वयं का नाम दर्ज करवाने हेतु तत्कालीन पटवारी मोहनसिंह और तहसीलदार से मिलावट करके दिनांक 213.05.1961 को एक नामांतरणकरण भरवाया जो 23.05.1961 को तहसीलदार



जालोर द्वारा स्वीकृत किया गया। तहसीलदार और तत्कालीन पटवारी द्वारा अभिलेख में की गयी, हेरा फेरी इस बात से साबित होती है कि 23.05.1961 को स्वीकृत जोईता के नाम का म्यूटेशन की प्रविष्टि 2018 की जमाबंदी में नहीं की जाकर 2012 की जमाबंदी में की जाती है। जबकी पर्चा लगान मूपा के नाम जारी होता है। यह प्रविष्टि 8.8.1961 को की जाती है। जिस समय म्यूटेशन भरा गया उस समय मूपा फौत हो चुका था। उसके वारिस उस समय नाबालिग थे। जोईता के नाम जो म्यूटेशन भरा गया उसमें इनका नाम नहीं लिखकर मूपा का नाम लिखा गया जबकि मूपा 1958 से पहले मर चुका था। धारा 19 राज0 काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही करने से पूर्व कानिया, देवीया, अचलीया को कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसके अलावा जो नामांतरणकरण जोईता से भूमि को सुमेरमल के पक्ष में हस्तांतरण कर भरा गया उस नामांतरणकरण संख्या 367 में वर्णित दिनांक 19.8.1974 को सुमेरमल के पक्ष में कोई बेचाननामा निष्पादित नहीं किया गया था। जोईता के द्वारा सुमेरमल के पक्ष में किया गया बेचान अवैध एवं शून्य होने के कारण वह बेचाननामा किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करता है। सुमेरमल द्वारा शांतिदेवी, शांति देवी द्वारा फतेहसिंह के पक्ष में निष्पादित किया गया। बेचाननामा दिनांक 06.09.12 फतेहसिंह को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः वादपत्र स्वीकार कर बेचाननामा दिनांक 06.09.2012 को शून्य व अवैध घोषित किए जाने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादीगण की ओर से जबाव पेश करते हुए यह व्यक्त किया गया कि वादीगण द्वारा बताई गई सम्पूर्ण भूमि पर मूपा पुत्र चेना का कब्जा नहीं होकर खसरा नंबर 25 की 1/2 भूमि पर ही मूपा पुत्र चेना का कब्जा था, शेष 1/2 हिस्सा भूमि पर जोईता पुत्र चेना का कब्जा था। जिस पर उसे आधे हिस्से पर खातेदार घोषित कर दिया गया। मूपा की मृत्यु के बाद मूपा के वारिसान का खसरा नंबर 25 के 1/2 हिस्से में नाम दर्ज किया गया। सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा होता तो जोईता के नाम नामांतरणकरण धारा 19 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं भरा जाता। वर्ष 1961 में जोईता की खातेदारी की जानकारी मूपा एवं उसके वारिसान को थी, फिर भी कोई वाद आदि नहीं किया गया। वर्ष 2003 में वादीगण द्वारा एक दावा खातेदारी हक की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का सहायक कलेक्टर जालोर में पेश किया जो दिनांक 25.06.15 को खारिज हो चुका है। विवादित खसरा नंबरों में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में इंद्राज नहीं है इस कारण वे उक्त रजिस्ट्री को चैलेंज नहीं कर सकते। नामांतरणकरण 06 भरने के बाद धारा 19 राज0 टिनेंसी एक्ट के तहत मण्डवला के गत खसरा नंबर 25 की आराजी में 1/2 हिस्स का खातेदार जोईता पुत्र चेना को दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में इंद्राज किया जा चुका है जिसे कहीं चैलेंज नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी मूपा एवं उसके वारीसानों को बखूबी थी। मूपा का स्वर्गवास प्रथम सेटलमेंट की पैमाईश के बाद हुआ। वादीगण के पिता द्वारा उक्त 1/2 हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा मोहनलाल को बेचान कर दिया था, इसके बाद से उक्त आराजीयात में रास्व रेकार्ड में वादीगण का कहीं नाम इंद्राज नहीं है। सुमेरमल को दिनांक 29.07.14 को जरिये बेचान रजिस्ट्री जरिये बेचान किया गया जिस



पर सुमेरमल खातेदार बना तथा उसका राजस्व रेकॉर्ड में इंद्राज हुआ। सुमेरमल द्वारा दिनांक 16.11.1989 को बेचान जरिये रजिस्ट्री शांतिदेवी को बेचान किया तथा शांतिदेवी द्वारा दिनांक 06.09.12 को बेचान जरिये रजिस्ट्री फतेहसिंह को किया। जो म्यूटेशन संख्या 1017 है, जो दिनांक 08.07.15 को स्वीकृत हो चुका है। जिसकी अपील वादीगण द्वारा ए.डी.एम. कोर्ट जालोर में की थी, जो दिनांक 25.06.15 को खारिज हो चुकी है। वादीगण का फतेहसिंह द्वारा खरीदी गई आराजी में न तो पहले नाम था न आज भी रेकॉर्ड में नाम है। रजिस्ट्री दिनांक 06.09.12 में वर्णित खसरा नंबरानों में वादीगण रेकॉर्डेड खातेदार नहीं है। वादीगण का बेचान की आराजी में कोई हक हिस्सा दखल नहीं है न ही राजस्व रेकार्ड में इनका नाम इंद्राज है। उपरोक्त आधार पर वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. दौराने विचारण प्रतिवादी संख्या 2 फतेहसिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 का यह तर्क है कि वादीगण द्वारा एक दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें वादीगण ने यह अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादी शांति देवी द्वारा प्रतिवादी फतेहसिंह के पक्ष में दिनांक 06.09.2012 को निष्पादित किया गया बेचाननामा अवैध व शून्य घोषित किया जाये। प्रतिवादी शांति देवी द्वारा प्रतिवादी फतेहसिंह को दिनांक 06.09.2012 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे से वादग्रस्त भूखण्ड का बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया था। प्रकरण में रजिस्ट्री दिनांक 06.09.2012 को अवैध व शून्य घोषित करवाना चाहा है परंतु शांति देवी द्वारा फतेहसिंह को बेचान किये दस्तावेज में वर्णित मौजा माण्डवला के खसरा नंबर 56, 57, 58 व 716 कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.800 हैक्टेयर में से आधे हिस्से पर वादीगण व उनके पूर्वजों की खातेदारी रही थी। उपरोक्त खसरा नंबर के गत खसरा नंबर 25 के आधे हिस्से में वर्ष 1961 से जोईता वल्द चेना के नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा जोईता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 29.07.1974 को जोईता वल्द चेना ने सुमेरमल जैन को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया तथा सुमेरमल जैन ने अपनी आराजी का बेचान शांति देवी को दिनांक 16.11.1989 को किया तथा शांति देवी ने उक्त आराजी का बेचान फतेहसिंह को किया। इस तरह से वादीगण का रिकॉर्ड में नाम इंद्राज नहीं है। वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से पर फतेहसिंह का रजिस्टर्ड कब्जा काश्त है। वादीगण द्वारा अपने वाद में दिनांक 06.09.2012 दस्तावेज को अवैध व शून्य घोषित करने का वाद किया है जबकि उसके पूर्व के दस्तावेजों को चैलेंज नहीं किया है। वादीगण ने खातेदारी हेतु एक वाद सहायक कलेक्टर जालोर में खातेदारी हक की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु किया है जो कानीया बनाम शांति देवी प्रकरण संख्या 24/2003 सहायक कलेक्टर जालोर के यहा लंबित है जिसका मतलब वादीगण को खातेदारी हक प्राप्त नहीं हुये है। जब तक वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं हो जाती है तब तब सिविल कोर्ट में सेलडीड निरस्तीकरण का वाद नहीं लाया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **प्यारेलाल बनाम सुभेन्द्र**



पिलानिया (2019) 3 एससीसी 692 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

प्यारेलाल बनाम सुभेन्द्र पिलानिया (नाबालिग) जरिये प्रकृतिक संरक्षक (2019) 3 एससीसी 692

उक्त तर्कों के विरोध में विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के चरण संख्या 1 में यह स्वीकार किया है कि वादीगण आधे हिस्से के खातेदार हैं। धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार को खातेदारी अधिकार देने का अधिकार नहीं है, इस कारण तहसीलदार द्वारा 1961 में धारा 19 के तहत जो आदेश दिये हैं, वे क्षेत्राधिकारविहिन आदेश होने से प्रारंभ से ही शून्य हैं। शांति देवी अथवा फतेहसिंह का कभी भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती नकी देवी बनाम भरता के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्व न्यायालय किसी भी बेचान दस्तावेज को अवैध व शून्य घोषित करने का अधिकार नहीं रखते हैं। ऐसा मामला सुनने का अधिकार सिविल कोर्ट को ही है। इसी तरह से सौदा देवी बनाम श्रवणराम के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि जो हिस्सा वादी के पिता का था और उसे बेचा गया है तो उसे निरस्त करने का अधिकार उसके पुत्र को है, इस कारण सिविल कोर्ट को अधिकार रहेगा। वादी अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद लेकर नहीं आया है। वादी के खातेदारी अधिकार स्थापित हैं। वादी द्वारा पंजीकृत बेचाननामा को अवैध व शून्य घोषित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जिसका क्षेत्राधिकार केवल और केवल सिविल न्यायालय को ही है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये—

1. हस्ती सीमेंट प्रा. लि. व अन्य बनाम संदीप चारण व अन्य आरएडब्ल्यू 2018(1) 826
2. श्रीमती सुआ देवी पत्नी बाबुलाल बनाम श्रवणराम पुत्र मांगीलाल डीएनजे 2021(1) 135
3. श्रीमती नकी देवी बनाम रोहित भटारा व अन्य एसबी सिविल रिविजन पीटीशन 36/2016 दिनांक 21.05.2024

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली व सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि वादीगण के खातेदारी हक की घोषणा हुए बगैर सिविल न्यायालय को हस्तगत प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को केवल और केवल वादपत्र तथा वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का ही अवलोकन किया जाना होता है। वादीगण की ओर से न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत घोषणा तथा निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादीगण द्वारा यह कथन किया है कि सरहद मौजा



माण्डवला तहसील जालोर में खसरा नंबर 25, रकबा 21, बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि मुपाजी पुत्र चैना के नाम से आई हुई थी। इसके नये खसरा नंबर 56, 57, 58, 716 कमश रकबा 0.83 हैक्टेयर, 1.87 हैक्टेयर, 0.70 हैक्टेयर, 0.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दर्ज किये गये। मूपाजी के देहात के बाद उनके बेटे कानिया, अचलिया, देविया के नाम का नामान्तरण कर 25.09.1958 को नामान्तरणकरण संख्या 6 भरा गया था। 1958 तक यह जमीन मूपा पुत्र चैना के नाम दर्ज थी। 23.05.1961 को मूपाजी के भाई जोईता ने धारा 19 काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार जालोर द्वारा उक्त जमीन में अपना नाम नामान्तरणकरण भरवाया। जोईता के द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान सुमेरमल को दिनांक 19.09.1974 को किया गया। सुमेरमल के द्वारा उक्त भूखण्ड शांतिदेवी को तथा शांतिदेवी के द्वारा उक्त भूखण्ड फतेहसिंह को दिनांक 06.09.2012 को जरिये पंजीकृत बेचाननामा किया गया। फतेहसिंह के पक्ष में बेचाननामा शांतिदेवी द्वारा निष्पादित किया गया, उस दरम्यान राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जा चुका था, उसके बावजूद बेचाननामा निष्पादित किया गया। उक्त बेचाननामा वादीगण के अधिकारों में हस्तक्षेप होने के कारण व अवैध व गैरकानूनी बेचाननामा के आधार पर कार्यवाही होने के कारण नामान्तरण भरे जाने के कारण इसे अवैध व शून्य घोषित करवाया जाना आवश्यक है। वादपत्र के अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि पुरे वाद पत्र में वादी द्वारा ऐसे कोई अभिवचन नहीं किये हैं कि वादग्रस्त भूखण्ड में वादी के खातेदारी अधिकार निहित हैं। वादी द्वारा अपने वादपत्र के पद संख्या 9 में राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा स्थगन आदेश जारी करने का उल्लेख किया है लेकिन उक्त स्थगन आदेश किस बाबत जारी किया गया है इस संबंध में कोई तथ्य अपने वादपत्र में अंकित नहीं किये हैं। वादपत्र के साथ उक्त स्थगन आदेश की प्रति भी पेश नहीं की है। प्रतिवादी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र तथा जवाब दावा में यह कथन किया है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत एक वाद उपजिला कलेक्टर के न्यायालय में पेश किया है तथा इस संबंध में एसडीओ जालोर के न्यायालय के प्रकरण संख्या 24/03 कानिया बनाम शांति में दिनांक 25.06.2015 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके द्वारा वादीगण की ओर से खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत प्रस्तुत वाद एसडीओ न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत **प्यारेलाल बनाम सुभेन्द्र पिलानिया (नाबालिग) जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता श्री प्रदीप कुमार पिलानिया (2019) 3 एससीसी 692** प्रस्तुत किया गया है उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि किसी भी प्रलेख को अगर अप्रभावी व शून्य घोषित करने का कोई अनुतोष मांगा गया है और दावा खातेदारी अधिकारों से संबंधित है तो धारा 81, 207, 256 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेवेन्यू न्यायालय को क्षेत्राधिकार है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जहां किसी दस्तावेज को शून्य व अवैध घोषित कराने बाबत अनुतोष चाहा गया है वहां सिविल न्यायालय द्वारा अनुतोष तभी दिया जा सकेगा जब यह निर्धारित कर दिया जायेगा कि वादी को वादग्रस्त भूखण्ड में खातेदारी



हक है। खातेदारी अधिनियम के तहत खातेदारी हक की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से राजस्व न्यायालय को है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण के हक में वादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी हक की घोषणा की गई हो, ऐसे अभिवचन वादी द्वारा अपने वादपत्र में नहीं किये गये हैं ना ही वादीगण की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जिससे यह प्रकट होता हो कि वादग्रस्त भूखण्ड में वादीगण के खातेदारी हक है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वादीगण ने एक वाद सहायक कलेक्टर जालोर के यहा खातेदारी हक की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जो बअनवान कानिया बनाम शांति देवी प्रकरण संख्या 24/2003 लंबित है अर्थात् वादीगण को खातेदारी हक प्राप्त नहीं हुये हैं। वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के जवाब में प्रतिवादी संख्या 2 के उक्त कथनों का कोई खण्डन नहीं किया है जिसका यह तात्पर्य है कि वादीगण द्वारा खातेदारी हक की घोषणा बाबत वाद राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **श्रीमती सुआ देवी पत्नी बाबुलाल बनाम श्रवणराम पुत्र मांगीलाल डीएनजे 2021(1) 135** में वादग्रस्त भूखण्ड कृषि भूमि से आवासीय भूमि में रूपान्तरित कर दिया गया था। इसलिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का माना था जबकि हस्तगत वाद में जिस बेचाननामे को अवैध व शून्य घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया है वह भूखण्ड स्वीकृत रूप से कृषि भूमि है। इसी तरह से वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **श्रीमती नकी देवी बनाम रोहित भटारा व अन्य एसबी सिविल रिविजन पीटीशन 36/2016 दिनांक 21.05.2024** तथा **हस्ती सीमेंट प्रा. लि. व अन्य बनाम संदीप चारण व अन्य आरएडब्ल्यू 2018(1) 826** में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां सिविल न्यायालय में कृषि भूमि के संबंध में दस्तावेज के निरस्तीकरण के लिये दावा पेश किया गया है और कृषि भूमि होने से न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं होने की आपत्ति ली जाती है तो वहां वादपत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर न्यायालय को सर्वप्रथम यह तय करना होता है कि दस्तावेज शून्य है या शून्यकरणीय। यदि वादपत्र के अभिवचनों से दस्तावेज वादी के आग्रह पर शून्यकरणीय होता है तो वाद सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय है लेकिन यदि उक्त दस्तावेज वादपत्र के अभिवचनों के आधार पर शून्य होता है तो न्यायालय को यह देखना है कि दिए गए तथ्यों के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करना आवश्यक है। यदि घोषणा करवाना आवश्यक है तो उसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में यदि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अभिवचनों को देखा जाए तो वादी द्वारा वादपत्र के पद संख्या 6, 7, 8 में यह अभिवचन किया है कि जोईता को भूमि बेचने का अधिकार नहीं था। जोईता द्वारा सुमेरमल को वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीकृत बेचाननामा विक्रय की गई। सुमेरमल द्वारा शांतिदेवी को जरिये पंजीकृत बेचाननामा विक्रय की गई। शांति देवी द्वारा फतेहसिंह को वादग्रस्त जमीन जरिये पंजीकृत बेचाननामा विक्रय की गई लेकिन हस्तगत प्रकरण में केवल शांतिदेवी द्वारा फतेहसिंह को जिस रजिस्टर्ड बेचाननामे के जमीन बेची



गई थी उसको ही चुनौती दी गई है, इससे पूर्व के उपरोक्त पंजीकृत बेचाननामो को चुनौती नहीं दी गई है। इसी तरह से पद संख्या 9 में शांति देवी द्वारा फतेहसिंह को किया गया बेचाननामा को गैर कानूनी होना बताया है। वादपत्र के आधार पर बिना अधिकार के व गैर कानूनी रूप से बेचाननामा निष्पादित करना बताया गया है जिसके आधार पर उक्त दस्तावेज शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है, न कि शून्यकरणीय दस्तावेज की। वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वयं की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाया जाना आवश्यक है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में भी सिविल न्यायालय को हस्तगत वाद सुनने का अधिकार नहीं है। वादीगण को न्यायिक दृष्टांत **श्रीमती सुआ देवी पत्नी बाबुलाल बनाम श्रवणराम पुत्र मांगीलाल डीएनजे 2021(1) 135 तथा श्रीमती नकी देवी बनाम रोहित भटारा व अन्य एसबी सिविल रिविजन पीटीशन 36/2016 दिनांक 21.05.2024** से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **प्यारेलाल बनाम सुभेन्द्र पिलानिया (नाबालिग) जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता श्री प्रदीप कुमार पिलानिया (2019) 3 एससीसी 692** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में जब तक वादीगण वादग्रस्त भूखण्ड में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवा लेते तब तक हस्तगत वादपत्र को सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र आदेश 7 नियम 11(डी) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

उक्तानुसार ड्रिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(श्रीमती प्रिया टावरी)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
जालोर

6. आदेश आज दिनांक 08.05.2025 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(श्रीमती प्रिया टावरी)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
जालोर